مرسوم تنفيذي رقم 04-150

مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004

يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 54 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-468 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللّم والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-473 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر،
- وبمقتضى المرسوم التفنيذي رقم 04-94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

يرسم ما يأتي :

الفصل الأول

أحكام عامة

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم.

المادّة 2 : يتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بصفة أعوان عموميين من ضمن مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ويمارسون مهامهم وصلاحياتهم تحت سلطة هذه الوكالة.

الفصل الثاني

الصلاحيات ومعاينة المخالفات

القسم الأول

المهام والصلاحيات

المادّة 3 : يسهر المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول والمقاييس المؤسسة التي تضبط النشاطات المنجمية وحماية البيئة.

المادّة 4 : يتولى المهندسون المكلفون بشرطة المناجم تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أداء الصلاحيات المنصوص عليها أدناه :

- المراقبة الإدارية والتقنية المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي،
- مراقبة احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بالفن المنجمي لضمان استرجاع عقلاني للاحتياطات المستغلة اقتصاديا ولحماية الموارد المائية والطرق العمومية والبنايات السطحية،
- مراقبة احترام قواعد الوقاية والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مراقبة تنفيذ مخططات التسيير البيئي والفحوص البيئية، والتوفير واستعمال الاحتياطي لإعادة الأماكن الى حالتها الأصلية،
- مراقبة ظروف التخزين والتسيير واستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات،
- التأكد من كميات المواد المعدنية المستخرجة وعمليات التقويم المحتملة والموافقة عليها،
- تحديد التدابير الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن الاستغلال إثر ترك الأشغال أو التوقف التام عنها،
- معاينة الحوادث وتحديد التدابير التحفظية أو الإسعافات المحتملة.

المادّة 5 : يمارس المهندسون المكلفون بشرطة المناجم مهامهم وصلاحياتهم عبر كامل التراب الوطني.

المادّة 6 : يقترح المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على السلطات المحلية المختصة إقليميا، في إطار ممارستهم وظائفهم، كل تدبير تحفظي ضروري للوقاية من حدوث خطر من شأنه أن يعرض أمن منشآت الاستغلالات المنجمية والبنايات ومستخدمي المناجم والسكان المجاورين والمحيط المجاور للخطر.

المادّة 7 : يؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم لممارسة مهامهم، لتفتيش كل ورشة بحث أو استغلال منجمي وكذا الهياكل المحلقة بها، وكل ورشة أخرى يفترض أن تكون كذلك في أي وقت.

المادّة 8 : يجب على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم :

- إعلام الإدارة المكلفة بحماية البيئة بكل عمل أو حدث يمكن أن يشكل مخالفة لقواعد حماية البيئة أو يلحق تأثيرات ضارة،
- إبلاغ الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكل تقويم محدد في المادة 162 من قانون المناجم المذكور أعلاه،
- إعلام الإدارة المكلفة بحماية المواقع والمعالم التاريخية بكل مخالفة لقواعد الحماية المنصوص عليها في هذا المجال، لاسيما الأملاك الثقافية غيرالمصرح بها، بمجرد إثباتها.

القسم الثاني

البحث ومعيانة المخالفات

المادّة 9 : يؤهل المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، طبقا لأحكام المادة 178 من قانون المناجم المذكور أعلاه، لبحث ومعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالنشاطات المنجمية.

المادّة 10 : يعدّ المهندسون المكلفون بشرطة المناجم لهذا الغرض المحاضر ويرسلونها طبقا لأحكام المادة 178 المذكورة في المادة 9 أعلاه.

الفصل الثالث

شروط التعيين والتصنيف والترقية

القسم الأول

التعيين

المادّة 11 : يعين المهندسون المكلفون بشرطة المناجم من ضمن المستخدمين المهندسين الدائمين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الذين تمّ توظيفهم حسب الكيفيات والشروط المطبقة على مستخدمي الوكالة.

المادّة 12 : يكتسب مهندسو المناجم المعينون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية طبقا للمادة 11 أعلاه، صفة المهندسين المكلفين بشرطة المناجم، ويمكنهم أن يمارسوا صلاحياتهم بهذه الصفة بعد أن يؤدوا اليمين المحددة في المادة 54 من قانون المناجم، أمام مجلس قضاء الجزائر.

يثبت المجلس تأدية اليمين هذه حسب الشكل القانوني المقرر.

المادّة 13 : يجب على المهندسين العاملين بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لممارسة صلاحية شرطة المناجم، أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

- أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية،
- أن يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية،
- ألا يكونوا ذوي سوابق قضائية،
- أن يملكوا القدرة على ممارسة المهنة،
- أن يكونوا مهندسي دولة ويثبتوا ذلك بإجازات وشهادات جامعية في الاختصاصات المرتبطة بالنشاط المنجمي،
- أن يثبتوا خبرة دنيا مطلوبة تفوق خمس (5) سنوات بصفة مهندسين في النشاطات المنجمية.

المادّة 14 : دون الإخلال بشروط توقيف علاقة العمل بين المستخدم والوكالة، تنزع صفة مهندس مكلف بشرطة المناجم في الحالات الآتية :

- عدم الأهلية و/ أو التنافي لممارسة الوظيفة،
- إذا ثبت قانونا أن المهندس المكلف بشرطة المناجم استسلم بصفة عمدية لأفعال تضر بمصالح المتعاملين المنجميين أو تهدف لكسب ربح شخصي أو تمس بمصداقية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وذلك خرقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

القسم الثاني

التصنيف

المادّة 15 : يصنف المهندسون المكلفون بشرطة المناجم وفق المستويات الآتية :

- مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم،
- مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى أول (1)،
- مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثان (2)،
- مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، مستوى ثالث (3).

المادّة 16 : يعدّ مهندسو الدولة المكلفون بشرطة المناجم والمهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الأول مستخدمي تحكم من القسم الثالث (3) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

المادّة 17 : يعدّ المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مستخدمين إطارات من القسم الرابع (4) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

المادّة 18 : يعدّ المهندسون الخبراء المكلفون بشرطة المناجم من المستوى الثالث (3) مستخدمين إطارات عليا من القسم الخامس (5) في مناصب عمل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

المادّة 19 : تدفع أجور مهندسي الدولة والخبراء المكلفين بشرطة المناجم حسب نظام الأجور المعمول به بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

القسم الثالث

الترقية

المادّة 20 : يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، من المستوى الأول (1) كل مهندس دولة مكلف بشرطة المناجم، مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة خمس (5) سنوات.

المادّة 21 : يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الأول (1) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة سبع (7) سنوات.

المادّة 22 : يمكن أن يرقى إلى وظيفة مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم، من المستوى الثالث (3) كل مهندس خبير مكلف بشرطة المناجم من المستوى الثاني (2) مارس هذه الوظيفة بهذه الصفة لمدة تفوق عشر (10) سنوات.

المادّة 23 : يتمّ مرور المهندسين الخبراء من مستوى إلى آخر، كما هو منصوص عليه في المواد من 20 إلى 22 أعلاه، بناء على التقييمات السنوية للأعوان ونتائج الامتحان المهني المعمول به لمستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

الفصل الرابع

الحقوق والالتزامات

المادّة 24 : يتمتع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بنفس حقوق مستخدمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وكذا الحقوق المحددة في هذا المرسوم.

المادّة 25 : زيادة على الالتزامات الناتجة عن علاقة العمل التي تربط المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بالوكالة، يخضع هؤلاء للالتزامات المحددة في أحكام هذا المرسوم.

المادّة 26 : يتعين على المهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يؤدوا مهامهم بنزاهة ومهنية وهمّة طبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس التي تسير النشاطات المنجمية.

المادّة 27 : لا يحق للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم أن يفشوا المعلومات التي يتحصلون عليها في إطار أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادّة 28 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في مجال حركة المستخدمين واستجابة لحاجاتها من المستخدمين لمقرها المركزي وفروعها الجهوية، تجري الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية حركة في سلك المهندسين المكلفين بشرطة المناجم بين هياكلها.

المادّة 29 : تأخذ الحركات المذكورة أعلاه في الحسبان، قدر التوافق بين مصالح المصلحة، وطلبات المعنيين والكفاءة المهنية وحالتهم العائلية.

غير أنه يتقرر التحويل التلقائي عندما تقتضي ذلك حاجات المصلحة.

المادّة 30 : يخضع المهندسون المكلفون بشرطة المناجم للأحكام التأديبية المطبقة على مستخدمي الوكالة المحددة في نظامها الداخلي.

المادّة 31 : لا يمكن أن يكون للمهندسين المكلفين بشرطة المناجم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح الشخصية وواجبات وظيفتهم لاسيما في كل مؤسسة من مؤسسات قطاع المناجم. إذا ما آلت اليه هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بهمة.

المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.

أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 04-154

مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004

يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضي القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 51 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-93 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،